

[20] 도시계획시설 해제 관련 제도 개선을 통해 국유재산 가치 제고에 기여[우수사례]

- 국유재산총괄부 허우혁 과장대우(5급)와 국유재산지원부 임완 과장대우(5급)은 2015. 4. 8.부터 도시계획시설 관리 등의 국유 정책 기획업무를 수행하면서
 - 행정목적을 상실하여 일반재산으로 구분된 국유재산이 여전히 도시계획시설로 지정되어 있을 경우 국유재산 대부, 매각 및 개발에 제한이 있고 재산가치 하락으로 인한 대부료 등의 수입이 감소될 수 있다고 판단하여
 - 국유일반재산 중 도시계획시설(공공청사)이지만 행정목적으로 사용되고 있지 않아 도시계획시설 해제가 필요한 국유재산의 현황을 [표 21]과 같이 파악하였음

[표 21] 도시계획시설(공공청사) 저축 국유일반재산 현황(2016. 6월 기준)

(단위 : m², 백만 원, 필지)

구 분	합 계	청사건물	청사건물 외 잔여지
-----	-----	------	------------

“기재 생략”

- 이후 도시계획시설(공공청사)이지만 행정목적으로 사용되고 있지 않는 국유재산은 대부 등이 어려워 장기간 관리가 안 될 경우 불필요한 관리비용 지출 및 민원이 발생할 수 있으므로 도시계획시설(공공청사) 해제를 위한 개선방안을 모색하였고

- 지방자치단체 공무원 면담 등을 통해 도시계획시설 미해제 사유를 분석한 결과 도시계획시설 해제를 위해서는 관계 법령¹⁾에 따라 지방자치단체의 도시·군 관리계획 입안 및 결정 등의 절차가 필요하나
 - 지방자치단체에서는 행정적인 목적을 상실하여 용도폐지된 국유재산에 대하여 도시계획시설 해제 관련 업무처리 기준이 없음을 이유로 용도폐지 이후에도 도시계획시설 해제 업무를 적극적으로 하지 않고 있음을 확인함
- 이에 따라, 총괄청이 ‘용도폐지된 공공청사 관련 정책 수립’에 활용할 수 있도록 제도개선 내용에 대한 연구용역²⁾을 실시하면서 총괄청에서 수행하고 있는 주요 경제정책 추진과제에 ‘청사이전 등으로 용도폐지된 국유재산의 도시계획시설 해제 추진’을 반영하도록 정책제안을 하였고
- 2016. 6. 21. 도시계획시설 해제 관련 주무부처인 국토교통부와 협의를 위해 총괄청에 「도시·군 관리계획 수립지침」에 대한 개정(안)을 제출하는 등으로 정책제안을 하였음
- 위와 같이 정책제안을 실시한 결과 2016. 12. 30. 국토교통부에서는 「도시·군 관리계획 수립지침」을 개정하여 도시계획시설로 지정된 공공청사 등을 용도폐지 할 경우 지방자치단체는 반드시 해제여부를 검토하고 그 결과를 도시·군 관리계획에 반영하도록 함에 따라

1) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 「도시·군 관리계획 수립지침」 등

2) 2016. 4월 용역을 발주하여 2016. 9. 21. 최종 연구용역 결과를 제출받아 총괄청에 제시함

- 공사가 지방자치단체에 적극적으로 도시계획시설(공공청사) 해제를 요구하는 것이 가능하게 되었고 국유재산의 가치 및 활용도 제고³⁾를 위한 기반을 구축하게 되었으며
- 도시계획시설(공공청사) 해제 외에도 「국유재산법 시행령」 제16조(총괄사무의 위임 및 위탁)가 개정⁴⁾됨으로써 공사가 '도시계획시설 지정과 관련한 협의 사무'를 수행할 수 있는 법적인 근거를 갖추게 되어 국유재산 전문관리기관으로서의 위상도 제고됨

< 조치할 사항 >

- ◇ 국유재산총괄부장과 국유재산지원부장은 도시계획시설(공공청사) 해제 관련 제도개선을 통하여 국유재산 가치 제고 및 국유재산 전문관리기관으로서의 공사의 위상을 제고시킨 허우혁 과장대우와 임완 과장대우에 대하여 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)

3) 도시계획시설 해제 시에 30%의 재산 가치가 상승되는 것으로 추정되므로, 상기 [표21]의 도시계획시설 해제 필요재산의 도시계획시설을 해제할 경우 재산의 가치는 약 66억 원(221억 원의 약 30%)이 상승될 것으로 기대됨

4) 2017. 3. 2. 시행